

시정 및 주의 요구

1. 제 목 : 교대근무자 격려금 지급 부적정

2. 관계기관 : ◇ ◇ ・◆◆▼▼■ ■

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 규정과 별도로 노동조합과 임금 및 단체협약에 관한 협약서를 작성하고 조합원의 권익향상과 복지증진을 구현하기 위하여 성실히 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「임금 및 단체협약서」 제69조(교대근무자 격려금 지급) 제1항에서는 공단은 교대근무자(2·3교대, 영양실, 야간원무, 영상, 진검 등 필수 근무부서)가 설날, 추석, 근로자의 날, 공단창립기념일, 대체공휴일 등에 근무할 경우는 매일 1일 통상임금의 50%를 지급한다고 정하고 있고, 제3항에서는 지급 기준은 해당 일에 출근을 하는 직원을 대상으로 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ▼▼■ ■에서는 교대근무를 수행하고 있는 직원(간호, 시설안전관리, 요양보호) 해당 일에 근무할 경우 통상임금의 50%를 가산한 격려금을 지급하여 협약사항이 준수될 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 상반기 요양원 종합감사 시 해당 요양원에서 지급된 교대근무자 격려금 지급 실태를 확인한 결과, 해당 일에 근무한 직원들의 근무 결과 취합오류, 해당일 미인지 등의 사유로 [표]와 같이 미지급되어 총 95건, 5,476천원 상당 보수의 환급 조치가 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표] 교대근무자 격려금 미지급 내역

(단위: 원)

구분	시정구분	오류건	시정금액	오류사유	비고
◇◇▼▼■	환급	6	293,930	- 취합 오류 등	
◆◆▼▼■	환급	89	5,182,080	- 대체 공휴일 지급 사유 미인지 등	대체 공휴일 '22년 단협 추가
총합계		95	5,476,010		

4. 관계기관 의견

- 해당 ▼▼■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇·◆◆▼▼■장은

- 미지급한 교대근무자 격려금 95건 5,476천원 상당을 해당자에게 지급조치하 시고, (시정)

○ ㉠㉠㉠㉠, ◇◇▼▼■장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)